Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
Số: 10/2017JBAV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------o0o--------

V/v: Ý kiến về bản dự thảo nghị định quy định về việc người lao động nước ngoài tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2017

Kính gửi:

- Thủ tướng Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – Nguyễn Xuân Phúc
- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
- Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Trước tiên, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc sự hỗ trợ của Chính phủ và các Cơ quan ban ngành đối với hoạt động của JBAV.

Liên quan đến bản dự thảo nghị định quy định về việc người lao động nước ngoài tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (dưới đây gọi là "JBAV") có ý kiến như sau:

① Trong luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 có quy định việc tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động nước ngoài là "tự nguyện", nên JBAV mong muốn trong bản nghị định cũng ghi rõ là "tự nguyện tham gia".

② Mặc dù trong luật Bảo hiểm xã hội nói trên đã quy định như vậy, nhưng thực tế vẫn có nhiều trường hợp các cơ quan hành chính hiểu nhầm thành người lao động nước ngoài phải có "nghĩa vụ tham gia", do đó mong Chính phủ cũng như Cổng thông tin điện tử Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội (MOLISA) thông báo về cách hiểu chính xác.

1. Về việc ghi rõ "tự nguyện tham gia"

Tại khoản 1, điều 2 luật Bảo hiểm xã hội có quy định về "đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc", trong đó không bao gồm người lao động nước ngoài. Liên quan đến người lao động nước ngoài, tại khoản 2 điều này có ghi "theo quy định của chính phủ, người lao động là công dân nước ngoài được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc".

Từ "được tham gia" có nghĩa là "có thể tham gia", mang ý nghĩa khác với từ ngữ được dùng trong khoản 1 điều này. Do đó, rõ ràng việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động nước ngoài là "tự nguyện".

Mặt khác, trong khoản 1, điều 2 của bản dự thảo nghị định này lại ghi "Người lao động là công dân nước ngoài thuộc diện áp dụng bảo hiểm xã hội bắt buộc", như vậy việc "tự nguyện tham gia" của công dân nước ngoài không được làm rõ ràng. Điều này không chỉ vi phạm khoản 3 điều 5 luật Ban

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

hành văn bản quy phạm pháp luật, mà còn dẫn đến sự hiểu nhầm rằng người lao động nước ngoài có "nghĩa vụ tham gia" do đồng nghĩa với cụm từ "đối tượng tham gia" trong khoản 1, điều 2 luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13.

Để tránh việc hiểu nhầm này, JBAV mong muốn trong nghị định sẽ ghi rõ là "tự nguyện tham gia" đối với người lao động là công dân nước ngoài.

Ngoài ra, trong luật Bảo hiểm xã hội đã quy định việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động nước ngoài là tự nguyện, trong khi nghị định này là văn bản dưới luật, lại quy định đây là "nghĩa vụ" thì đương nhiên đã trái với phạm vi quyền hạn của nghị định (hướng dẫn thực hiện Luật), và cũng vi phạm khoản 1, điều 11 luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Hơn nữa, tại khoản 1 điều 14 của bộ luật này cũng quy định rõ ràng nghiêm cấm ban hành công văn trái với văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp cao.

2. Về việc thông báo cách hiểu chính xác

Mặc dù trong luật Bảo hiểm xã hội nói trên đã có quy định, nhưng thực tế vẫn có nhiều trường hợp các cơ quan hành chính giải thích rằng "Người lao động là công dân nước ngoài có nghĩa vụ phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc". Liên quan đến việc này, mong muốn Chính phủ hoặc Cổng thông tin điện tử Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (MOLISA) đưa ra công văn thông báo chính xác cách hiểu tới từng cơ quan hành chính.

Cuối cùng, JBAV sẽ không ngừng nỗ lực để trở thành cầu nối cho sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam cũng như sự phát triển của các doanh nghiệp Nhật Bản.

Với kinh nghiệm trong việc xây dựng nền kinh tế Nhật Bản, các doanh nghiệp Nhật Bản tự hào có thể đóng góp cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Hơn nữa, chúng tôi cũng mong muốn đóng góp cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam - quốc gia có mối quan hệ sâu sắc và toàn diện với Nhật Bản trên mọi lĩnh vực như chính trị - văn hóa - kinh tế.

JBAV sẽ luôn là đại diện cho các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, tập trung ý kiến của các doanh nghiệp thành viên và đưa ra phương án để đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam. Do đó, rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ từ Chính phủ và các Cơ quan ban ngành.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam;
- Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng.

T/M Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản
tại Việt Nam
Chủ tịch

Hiroshi KARASHIMA